

Manual do Titular: Guia Estratégico para o Registro de Marca

Bem-vindo(a)! Este manual foi desenvolvido pela **equipe da Marcas Já** para garantir que o processo de registro da sua marca ocorra com a máxima segurança e agilidade.

Para que o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) conceda o registro, é fundamental que a titularidade (quem é o dono da marca) cumpra requisitos legais rigorosos. Abaixo, detalhamos os cuidados vitais para evitar atrasos e exigências processuais.

1. Entendendo a Classificação do INPI (Produtos vs. Serviços)

O INPI organiza a proteção de marcas em 45 classes distintas. É crucial entender essa divisão, pois a sua comprovação de atividade deve ser exata para a classe que foi escolhida no seu pedido:

- **Classes 1 a 34 (Produtos):** Protegem o produto físico em si (o que você fabrica, produz ou rotula com sua marca). Exige comprovação de atividade fabril ou registro do produto em órgãos competentes (como a ANVISA).
- **Classes 35 a 45 (Serviços):** Protegem a atividade prestada (o serviço que você oferece a terceiros, incluindo o comércio e a venda de produtos).
- **Atenção à Proteção Múltipla:** Se o seu negócio abrange tanto a fabricação de um produto quanto a prestação de um serviço, a proteção total exigirá pedidos em classes diferentes, e a comprovação de atividade poderá ser exigida pelo INPI para cada uma delas.

2. Atenção aos Registros em Nome de Pessoa Física (PF)

A Lei da Propriedade Industrial (LPI) exige que o titular da marca comprove o exercício lícito e efetivo da atividade compatível com os produtos ou serviços que a marca visa proteger.

Quando o pedido é feito em nome de Pessoa Física, o INPI frequentemente emite uma exigência de mérito solicitando a comprovação dessa atividade. Se não for respondida adequadamente com a documentação correta, o pedido de registro pode ser indeferido.

⚠ As Classes Mais Afetadas por Exigências

O INPI é especialmente rigoroso com classes ligadas à saúde, estética, comércio e educação. As que mais sofrem exigências quando solicitadas por Pessoas Físicas incluem:

- **Classe 03:** Produtos cosméticos, itens de perfumaria, higiene pessoal e óleos essenciais.
- **Classe 05:** Suplementos alimentares, produtos farmacêuticos, dietéticos e preparações médicas/veterinárias.
- **Classe 10:** Aparelhos, produtos e instrumentos cirúrgicos, médicos, hospitalares e odontológicos.
- **Classe 35:** Serviços de publicidade, gestão de negócios e administração comercial (comum para lojas físicas, e-commerce e comércios em geral).
- **Classe 41:** Serviços de educação, treinamentos, cursos, mentorias e organização de eventos.
- **Classe 43:** Serviços de alimentação (restaurantes, bares, lanchonetes, delivery) e alojamento.
- **Classe 44:** Serviços médicos, odontológicos (como clínicas de prótese e harmonização facial), veterinários, de higiene, estética e beleza.

3. Como Podemos Evitar Exigências do INPI?

Para garantir a fluidez do processo, evitar perda de tempo e impedir que o seu pedido fique travado, recomendamos duas estratégias principais:

A

Opção A: Apresentação Prévia de Documentação

Podemos anexar ao seu processo, antes mesmo do exame do INPI, os documentos que comprovam sua aptidão para atuar na área da marca solicitada. Assim, já nos antecipamos ao analista.

B

Opção B: Transferência de Titularidade para um CNPJ

Caso você possua ou venha a abrir uma empresa (CNPJ), a via mais segura é registrar a marca em nome da pessoa jurídica. Se o pedido já foi iniciado como Pessoa Física, podemos realizar o processo de Transferência de Titularidade a qualquer momento. O custo da taxa oficial do INPI para este procedimento é de R\$ 170,00.

4. Documentos Comprobatórios Aceitos (Pessoa Física)

Caso a estratégia seja seguir com o registro no seu CPF, será estritamente necessário fornecer pelo menos um dos seguintes documentos válidos que comprovem sua atuação na respectiva classe:

- Registro ativo e regular em Conselho de Classe profissional (CRM, CRO, OAB, CREA, CRF, etc.).
- Alvará de funcionamento emitido pela prefeitura em seu nome.
- Diploma de formação técnica ou superior na exata área de atuação da marca.
- Contratos de prestação de serviços devidamente assinados (recentes e diretamente relacionados ao escopo da marca).
- Comprovantes de recolhimento de impostos como profissional autônomo (ex: ISS).

5. Diretrizes Cruciais para Registros via CNPJ

Se a marca for solicitada ou transferida para o nome de uma empresa (Pessoa Jurídica), o processo flui de forma mais simples e robusta, mas há uma regra inegociável:

Alinhamento do Objeto Social: As atividades listadas no Cartão CNPJ (os códigos CNAE) e no Contrato Social da empresa devem estar **diretamente relacionadas** às classes e especificações da marca solicitada. O INPI cruza essas informações; se houver divergência ou se a empresa não tiver a atividade registrada, o pedido também sofrerá exigências.

Equipe Marcas Já
